

TLD EUROPE

**Société par actions simplifiées
Au capital de 2.209.616 Euros
Siège Social : SAINT LIN – 79420 REFFANNES
RCS NIORT 340 991 546**

Accord d'intéressement
Accord Intéressement 2012 - 2014.doc
Conclu le 29 juin 2012

B.0

HG

h

TABLE DES MATIERES

1. PREAMBULE	3
2. DETERMINATION DU MONTANT DE L'INTERESSEMENT	3
2.1. Mécanisme de calcul.....	3
2.2. Objectifs d'amélioration continue	4
2.3. Etablissements concernés.....	4
3. REPARTITION DE L'INTERESSEMENT	4
3.1. Principe de répartition	4
3.2. Salariés bénéficiaires	5
3.3. Première partie - INT1.....	5
3.4. Seconde partie - INT 2	5
3.5. Date et modalités de versement.....	5
4. INFORMATION ET CONTROLE	6
4.1. Information des salariés	6
4.2. Contrôle de l'application de l'accord	6
5. DISPOSITIONS GENERALES.....	6
5.1. Caractéristiques de l'intéressement	6
5.2. Plan d'Epargne Entreprise	7
5.3. Modification des textes légaux	7
5.4. Durée de l'accord	7
5.5. Modification de l'accord	7
5.6. Règlement des litiges	8
5.7. Dépôts	8

B.O

H.G

1. PREAMBULE

La Direction de TLD EUROPE a souhaité associer ses salariés permanents à son fonctionnement, en les intéressant aux résultats et aux différents paramètres fondamentaux liés aux activités de la Société.

Elle souhaite ainsi donner à chacun une conscience accrue de la communauté d'intérêts qui existe à l'intérieur de l'entreprise et améliorer les niveaux de performance collective et individuelle.

Dans cette perspective, l'engagement de chaque salarié dans son travail, sa compétence et son expérience professionnelle, son adhésion aux objectifs communs, son souci de satisfaire pleinement la clientèle par la qualité du service, le respect des délais, l'amélioration continue seront particulièrement déterminants dans la réalisation des résultats de l'entreprise.

Le présent accord d'intéressement remplace et prolonge l'accord signé le 4 février 2009 entre la Direction de TLD EUROPE et les organisations syndicales.

Le présent accord ne se substitue pas à la négociation salariale annuelle. Il est rappelé que les sommes versées au titre de cet accord n'ont pas le caractère d'éléments de salaire et ne peuvent donc s'y substituer conformément aux dispositions légales.

2. DETERMINATION DU MONTANT DE L'INTERESSEMENT

2.1. Mécanisme de calcul

Pour que l'intéressement soit versé pour un exercice donné, TLD Europe doit dégager un résultat d'exploitation positif. Dans le cas contraire et conformément aux dispositions réglementaires, aucun intéressement ne sera calculé ni versé pour l'exercice considéré.

C'est sur la base de ce résultat qu'est calculée l'intéressement.

Pour l'application du présent accord, le résultat d'exploitation retenu est celui qui est porté à la ligne GG de la liasse fiscale (2052) de l'exercice concerné avant calcul et déduction du montant de l'intéressement au titre du présent accord. Il est entendu que le référentiel comptable est représenté par les comptes annuels, certifiés par les Commissaires aux Comptes, de la Société TLD EUROPE SAS.

Mode de calcul de l'assiette

Résultat d'exploitation (REX)	Intéressement
REX de 0 à 4% du CA	15 % du résultat d'exploitation
REX > 4% et < 6% du CA	16 % du résultat d'exploitation
REX > 6% du CA	17 % du résultat d'exploitation

En outre, le montant maximum de l'intéressement versé au titre d'un exercice ne pourra pas dépasser les 2 plafonds suivants :

- 5 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise et au personnel intérimaire pendant le même exercice
- 12% du Résultat d'exploitation

2.2. Objectifs d'amélioration continue

Le montant versé sera basé sur l'atteinte de 3 critères, pesant chacun pour 1/3 et fixés en début d'année par avenant :

- Progrès de l'indicateur de fiabilité des machines (% des machines ne présentant pas de panne dans les 3 premiers mois après mise en route chez les clients)
- Avancement des chantiers de progrès
 - o 1 chantier commun tourné sur les valeurs de l'entreprise
 - o 2 à 3 chantiers par sites sur l'application de la politique qualité et le développement du « Local Support / Total Commitment »
 - o 1 chantier pénibilité par site
- Atteinte des objectifs budgétaire sur les coûts de garantie

Ces chantiers seront déterminés en début d'exercice pour l'exercice en cours et seront renouvelés chaque année.

Dans la mesure du possible les chantiers devront être synchronisés entre les sites (exemple : Pénibilité) pour permettre de partager les bonnes pratiques.

Les chantiers et leur avancement seront présentés localement par les Directeurs de site lors des comités d'entreprise.

2.3. Etablissements concernés

Tous les établissements de TLD Europe sont inclus dans le présent accord.

Les objectifs d'amélioration continue seront déterminés par établissement.

3. REPARTITION DE L'INTERESSEMENT

3.1. Principe de répartition

Le montant individuel de l'intéressement est, dans tous les cas, calculé proportionnellement à la durée du travail effective du salarié dans l'entreprise (périodes rémunérées) durant l'année de référence.

Sur cette base, la répartition de l'intéressement (INT) entre les bénéficiaires s'effectuera :

- INT1 - Pour 70% du montant total de l'intéressement : à égalité entre les salariés.
- INT 2 - Pour 30% proportionnellement aux salaires (définis comme étant les salaires bruts hors éléments exceptionnels).

Les modalités détaillées de cette répartition sont précisées ci-après.

3.2. Salariés bénéficiaires

Peuvent bénéficier de l'intéressement (INT), tel qu'il résulte du mécanisme prévu par le présent accord, tous les salariés de la société TLD EUROPE liés par un contrat de travail en contrat à durée déterminée ou indéterminée, ayant acquis au moins trois mois d'ancienneté dans la société durant l'exercice de référence.

3.3. Première partie - INT1

Il sera attribué à chaque salarié bénéficiaire une part égale INT 1 de 70% de l'intéressement total, au prorata du nombre de jours de présence effective dans la société.

Le calcul sera effectué de la façon suivante :

$$\text{INT 1} = 0,7 \times \text{INT} \times (\text{nombre de jours de travail effectif de l'intéressé} / \text{total des jours travaillés par tous les bénéficiaires})$$

Il est entendu que sont assimilées à des périodes de présence, les périodes visées aux articles L.1225-17 (maternité, adoption) et L.1226-7 (accident du travail, maladie professionnelle) du Code du travail, ainsi que les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles (congrés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, journées de formation au titre du plan de formation, congé de formation économique, sociale et syndicale).

Les périodes de maladie ne sont pas considérées comme des périodes de présence au titre du présent accord.

3.4. Seconde partie - INT 2

Il sera attribué à chaque salarié bénéficiaire un intéressement INT 2 calculé en appliquant la formule suivante :

$$\text{INT 2} = 0,3 \text{ INT} \times (\text{salaire de l'intéressé} / \text{total des salaires des bénéficiaires})$$

Les salaires pris en considération sont les salaires bruts perçus au cours de l'exercice au titre duquel l'intéressement est distribué (hors éléments exceptionnels).

3.5. Date et modalités de versement

L'intéressement sera calculé chaque année, immédiatement après l'examen des comptes du dernier exercice par l'Assemblée Générale.

Le versement interviendra au plus tôt après la validation des comptes par l'Assemblée Générale et au plus tard le 31 juillet de chaque année, sauf cas de force majeure ou les comptes annuels de l'année précédente n'auraient pu être examinés par l'Assemblée Générale de la Société.

Le montant versé à chaque salarié bénéficiaire sera celui résultant des dispositions des articles ci-dessus, déduction faite des sommes dues au titre de la CSG et de la CRDS ou de tout autre prélèvement légal qui viendrait s'y ajouter ou s'y substituer.

En tout état de cause, le montant de l'intéressement attribué à un salarié, en exécution du présent accord, au titre d'un même exercice, ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale, en vigueur lors du paiement de l'intéressement. Les sommes excédentaires éventuellement constatées sont réparties de manière égalitaire entre les autres bénéficiaires ne dépassant pas le plafond ci-dessus.

4. INFORMATION ET CONTROLE

4.1. Information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et sera publié sur l'intranet de la société.

Lors du versement de l'intéressement, chaque salarié bénéficiaire sera informé du montant de la part qui lui est attribuée, par une fiche individuelle distincte de la feuille de paie, qui comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles du calcul et de la répartition de l'intéressement.

4.2. Contrôle de l'application de l'accord

L'application du présent accord sera contrôlée par le Comité Central d'Entreprise (CCE), à qui il appartiendra de vérifier, chaque année, que le calcul de l'intéressement est bien conforme aux dispositions du présent accord.

5. DISPOSITIONS GENERALES

5.1. Caractéristiques de l'intéressement

Les sommes attribuées au titre de l'intéressement du fait de l'application du présent accord, n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, et sont en conséquences exonérées de charges sociales. Elles sont toutefois assujetties à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution de Remboursement de la Dette Sociale (CRDS). Lesdites sommes sont soumises à l'impôt sur le revenu.

Dans le cas où un salarié choisit de verser dans le plan d'épargne d'entreprise (PEE) tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement ces sommes sont exonérées d'impôts sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de la Sécurité Sociales.

5.2. Plan d'Epargne Entreprise

Le Plan d'Epargne Entreprise existant au titre du précédent accord est maintenu en place durant toute la durée du présent accord. Le gestionnaire est FEDERIS Epargne Salariale.

La possibilité est offerte au personnel de choisir entre :

- Un versement direct et dans ce cas les sommes versées sont imposables pour le salarié,
- L'affectation de tout ou partie de la prime au Plan d'Epargne Entreprise. Les sommes ainsi versées seront exonérées de l'impôt sur le revenu du salarié dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Elles resteront bloquées pendant 5 ans sauf circonstances exceptionnelles prévues par la Loi.
- L'affectation de tout ou partie de la prime au Plan d'Epargne Retraite Collectif. Les sommes ainsi versées seront exonérées de l'impôt sur le revenu du salarié. Elles resteront bloquées jusqu'au départ sauf circonstances exceptionnelles prévues par la Loi.

Les salariés exerceront leur choix de manière individuelle dans un délai de 15 jours après information des sommes à verser par la Direction. Ce choix ne concernera que les sommes à répartir au titre de l'année considérée. Il ne pourra en aucun cas avoir un caractère rétroactif.

5.3. Modification des textes légaux

Dans le cas où les avantages sociaux et/ou fiscaux prévus par les articles L.3312-4, L.3315-1 et L.3315-2 du Code du travail, seraient remis en cause, en tout ou en partie, les signataires se réuniraient pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraîtrait nécessaire.

Dans le cas où aucun accord ne pourrait être trouvé avant la plus proche date de versement de l'intéressement, le coût supplémentaire qui pourrait résulter pour la Société de cette modification des textes légaux serait imputé de plein droit sur le montant de l'intéressement à répartir.

5.4. Durée de l'accord

Le présent accord d'intéressement est conclu pour une durée de trois ans.

Il porte sur les trois exercices suivant celui clos le 31 décembre 2011 et prend donc effet à compter du 1^{er} janvier 2012.

5.5. Modification de l'accord

En concluant le présent accord, la direction et les organisations signataires entendent mettre en place un mécanisme susceptible d'évoluer, tout à la fois pour être adapté aux changements que connaîtra l'entreprise, et pour que son efficacité puisse être accrue.

A cet effet, la direction réunira les organisations syndicales signataires chaque année, dans le but de tirer un bilan de l'application du présent accord et d'examiner la possibilité de le faire évoluer, notamment sur les deux aspects suivants :

- pour réajuster, en tant que de besoin, les indicateurs.

- pour en améliorer le rendement, dans le cadre de la politique globale de rétribution de l'entreprise.

En tout état de cause, le présent accord ne pourra être modifié ou dénoncé que par la voie d'un avenant signé entre la Direction de TLD EUROPE et les organisations syndicales selon les mêmes règles et formes de conclusion que l'accord initial.

5.6. Règlement des litiges

Les différends qui pourraient surgir à propos de l'application du présent accord feront l'objet d'une tentative préalable de règlement amiable entre les parties signataires.

Tout différend qui n'aurait pas trouvé sa solution par la voie amiable, serait porté devant le Tribunal de Grande instance du Siège de la Société.

5.7. Dépôts

Conformément aux dispositions de l'article L 132-10 du Code du travail et aux dispositions du Décret du 17 mai 2006, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur et après le délai d'opposition de 8 jours, en **un exemplaire** original adressé par courrier à la DIRECCTE des DEUX SEVRES et une version sur support électronique, non signée des parties à l'adresse email suivante : dd-79.accord-entreprise@travail.gouv.fr accompagné d'un bordereau de dépôt et de la liste des établissements au sein desquels cet accord est applicable.

La signature de cet accord a été notifiée aux organisations syndicales et à la direction de TLD EUROPE le 29 juin 2012.

Un exemplaire papier signé sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de NIORT.

Fait à Montlouis sur Loire le : 29 juin 2012

Pour le Personnel

Olivier Brier
Délégué syndical CGT



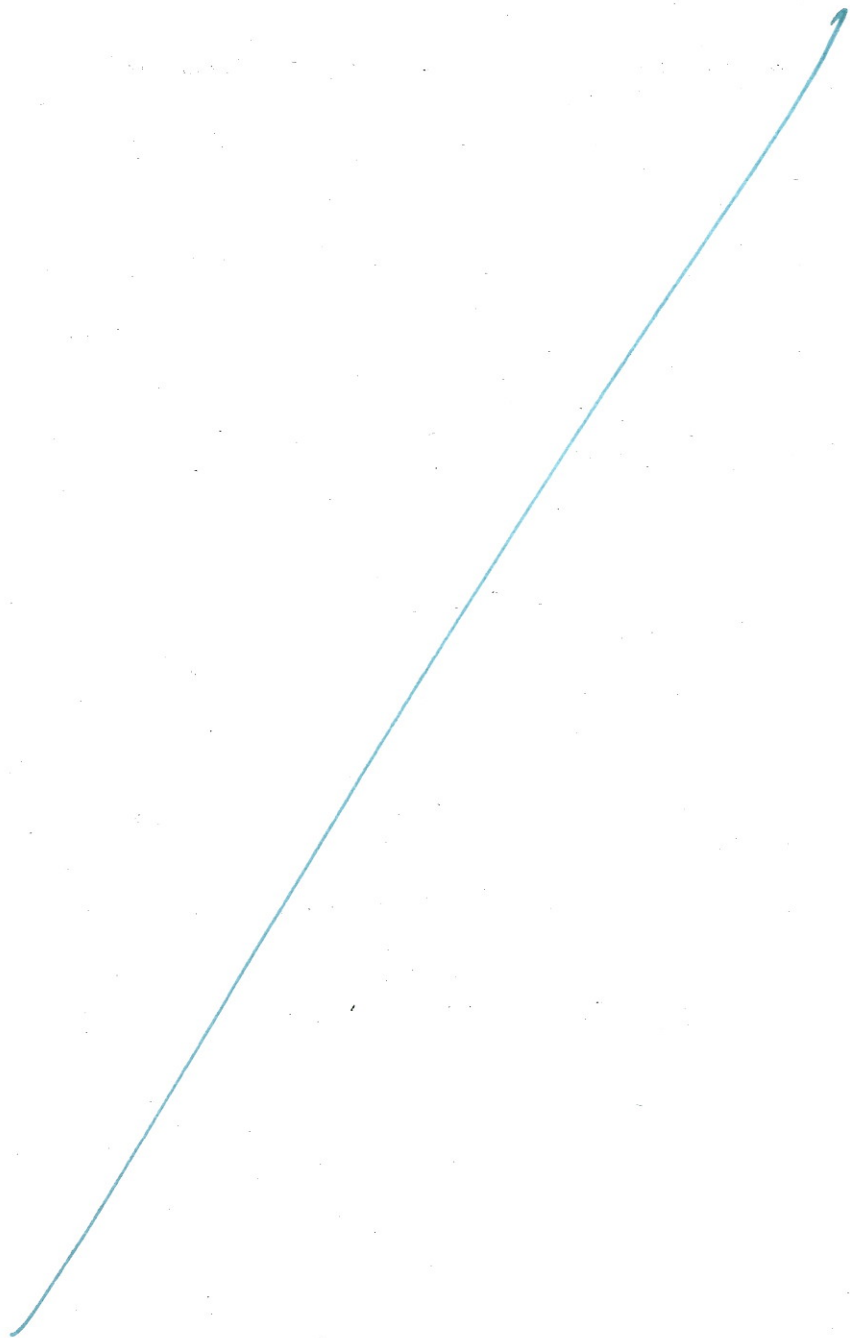
Alain Gorry
Délégué syndical CFTD



Pour la Société

Jean-Christophe LOUIS
Directeur Administratif et Financier





B.O

AG

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'h' followed by a horizontal line.